

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1320/2535

นายสงว อภิสันธิ์

โจทก์

นางเพยวหรือธนพร สินประเสริฐ

จำเลย

นางเพยวหรือธนพร สินประเสริฐ

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกา ข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อกฎหมายจึงต้องห้ามฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายทั้งสิ้นจึงไม่เป็นการต้องห้ามฎีกาแต่อย่างใด โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 121)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 55,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันฟ้อง (วันที่ 9 สิงหาคม 2532)จนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 102)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 105)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว เห็นว่าฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ศาลชั้นต้นสั่ง ไม่รับผิดชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว เห็นว่าฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ศาลชั้นต้นสั่ง ไม่รับผิดชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสุมิตร-สนัด หมายถึง)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ